



LOI N° 043 /PR/2014

RELATIVE A LA CONCURRENCE

قانون رقم / 2014/رج

المتعلقة بالمنافسة

نظراً للدستور،

(/u la Constitution ;

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 Novembre 2014

ناقشت الجمعية الوطنية واعتمدت في جلستها المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2014

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

يصادق رئيس الجمهورية القانون التي تتضمن ما يلي:

TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

الباب I: عن المبادئ العامة

En application de la politique de libéralisation de l'Economie, la présente loi, fixe le régime de la concurrence en République du Tchad.

تطبيقاً لسياسة تتحرر الاقتصاد، فإن هذا القانون، يحدد نظام التنافس في جمهورية تشاد.

Article 1^{er}: La présente loi a pour objet de :

المادة 1: القانون الحالي يهدف إلى:

- Instaurer le principe de la liberté des prix afin d'assurer la transparence et la loyauté des transactions commerciales ;
- Organiser et promouvoir la libre concurrence et définir les règles de sa protection afin de stimuler l'efficacité économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs ;
- Créer le Conseil National de la Concurrence.

• إقامة مبدأ حرية الأسعار من أجل ضمان الشفافية والأمانة التعاملات التجارية؛

• تنظيم وتطوير حرية التنافس وتعريف قواعد حمايتها من أجل إنعاش فعالية الاقتصاد وتحسين رفاهية المستهلكين؛

• تأسيس مجلس وطني للتنافس.

Article 2 : Afin de faire respecter les principes de liberté des prix et de libre concurrence, la présente loi veille à faire respecter les règles d'informations dans les transactions commerciales et de définir les moyens d'y parvenir.

المادة 2: لتفعيل احترام مبادئ حرية الأسعار والمنافسة الحرة، هذا القانون يعمل على احترام قواعد الإعلام في التعاملات التجارية ومعرفة وسائل بلوغ غياتها.

Elle établit les pouvoirs d'enquête aux fins d'apprécier les comportements irréguliers, de constater les infractions et prévoir les sanctions qu'appellent ceux-ci.

Article 3 : A titre exceptionnel, des dérogations à la liberté des prix peuvent être accordées par voie réglementaire sur certains produits ou dans certaines circonstances.

Article 4 : Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes physiques ou morales, parapubliques ou privées dont les actions et les effets sur le marché national ne doivent pas empêcher, fausser ou restreindre la concurrence.

TITRE II : DE LA LIBERTE DES PRIX

Article 5 : Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, l'Etat peut restreindre le principe général à la liberté des prix dans les conditions définies à l'article 3 de la présente loi.

Article 6 : Certains biens, produits et services spécifiques et considérés stratégiques par l'Etat peuvent faire l'objet d'une fixation des prix par arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie après avis du Conseil National de la Concurrence.

Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation des hausses des prix ou fixation des prix en cas des hausses excessives des prix provoquées par une situation de crise, une calamité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.

TITRE III : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BIENS, PRODUITS ET SERVICES NON SOUMIS AU REGIME DE LA LIBERTE DES PRIX.

تحديد إمكانات التحقيق بهدف إظهار التصرفات الغير عادية، وملاحظة المخالفات وترقب العقوبات على ذلك.

المادة 3 : وبصفة استثنائية، هناك خروقات لحرية الأسعار قد تكون مقبولة بطرق قانونية على بعض المنتجات أو في بعض الظروف.

المادة 4 : و تطبق أحكام هذا القانون على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، شبه الحكومية أو الخاصة ذوات الأعمال أو الآثار على السوق الوطنية غير المانعة، المتغيرة أو المقيدة للمنافسة.

الباب II : عن حرية الأسعار

المادة 5 : أسعار الممتلكات، المنتجات والخدمات هي محددة بحرية بواسطة لعب المنافسة. مع ذلك فإن الدولة تستطيع أن تقيد المبدأ العام في حرية الأسعار في الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 6 : بعش الممتلكات، المنتجات والخدمات الخاصة تعتبرها الدولة إستراتيجية يمكن أن يحدد أسعارها بقرار من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة بعد موافقة المجلس الوطني للمنافسة.

يمكن كذلك اتخاذ تدابير استثنائية لتحديد ارتفاعات الأسعار وتثبيت الأسعار في حالة الارتفاعات المفرطة للأسعار تسببها حالة أزمة، كارثة أو منطقة جغرافية معينة أو حالات استثنائية طبيعية.

الباب III : ترتيبات خاصة متعلقة بالممتلكات، المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار

- Les ventes ou achats et les offres de vente ou d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire ;
- Les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services comportant sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte ;
- Les ventes ou achats et les offres de vente ou d'achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs en quantité à ceux facturés ou à facturer ;
- Les ventes par des grossistes à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.

Article 10: Indépendamment des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles visées par le chapitre 2, titre 4 de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service de :

- Mettre en vente un produit qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix conformément à la réglementation en vigueur ;
- Dissimiler dans un dépôt quelconque des marchandises alors que son magasin n'est pas approvisionné ;
- Ne pas se présenter à la première demande des agents désignés aux articles 38 et 39 de la présente loi, des pièces et documents utiles à la manifestation de la vérité.

• المبيعات، الشراء وعروض البيع أو الشراء يحمل، تحت أي ظرف كان، قرص خفي إضافي؛

• قرص الخدمات، عروض قرص الخدمات، طلبات قرص الخدمات يحمل تحت أي ظرف كان مكافأة خفية؛

• المبيعات أو الشراء وعروض البيع بين محترفين يحمل تسليم المنتجات أقل نوعية من تلك التي بيعت أو ستباع؛

• المبيعات بواسطة تجار الجملة بأسعار بيع بالمفرق، كمية البضائع المتفقة عادة بمبيعات الجملة.

المادة 10: بصرف النظر عن الترتيبات المتعلقة بممارسات مضادة للتنافس المشار إليها في الفصل الثاني، الباب الرابع من هذا القانون، ممارسة الأسعار المحرمة بمقتضى الباب الحالي، لكل تاجر، صانع، حرفي أو قارض خدمة تعادل ما يلي:

• وضع منتج للبيع لا يكون موضع قرار تحديد سعر طبقاً لنظام القانون المعمول به؛

• إخفاء بضائع في مستودع ما بيد أن مخزنه غير مغذى.

• لا تتعارض في الطلب الأول للعمال المعنيين في المادتين 38 و 39 من هذا القانون، مستندات ملف مفيد لإظهار الحقيقة.

TITRE IV : De la Concurrence, des Pratiques Anticoncurrentielles, de la Transparence et des pratiques restrictives.

Chapitre 1 : De la Concurrence

Article 11: Les règles ci-après définissent le cadre d'une concurrence saine et loyale :

- La concurrence doit s'exercer tant au niveau de la production qu'au niveau de la distribution ;
- Elle doit être possible et sans restriction ;
- Elle doit s'exercer sur les prix, la quantité, les poids et mesures dans toute la transparence.

Chapitre 2 : Des pratiques anticoncurrentielles.

Article 12: Toutes les actions concertées telles que: convention, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre les personnes physiques ou morales pour adopter des pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre l'exercice de la concurrence au niveau du marché national sont prohibées, notamment lorsqu'elles tendent à :

- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande ;
- limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;

الباب IV: عن المنافسة، الممارسات المضادة، الشفافية والممارسات المقيدة

الفصل 1: عن المنافسة

المادة 11: القواعد الآتية تفسر إطار منافسة مفيدة وأمينة:

- يجب أن تمارس المنافسة سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى التوزيع؛
- يجب أن تكون ممكنة وبدون تقييد؛
- يجب أن تمارس على الأسعار، الكمية، الأوزان والقياسات في شفافية تامة.

الفصل 2: عن الممارسات المضادة للتنافس

المادة 12: كل الأعمال المبرمة نحو الاتفاقيات، التفاهات السريعة أو الضمنية أو التحالفات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل الموافقة على ممارسات من شأنها أن تستهدف أو تؤثر على منع، تزييف أو تضيق عمل التنافس على مستوى السوق العام ممنوعة عندما تؤدي خاصة إلى:

- وضع عقبة لتحديد الأسعار باللعب الحر للعرض والطلب؛
- الحد من الوصول إلى السوق لمؤسسات أخرى أو حرية ممارسة التنافس؛
- الحد من أو مراقبة الإنتاج، التسويق، الاستثمارات أو التقدم التقني؛
- تقسيم الأسواق أو منابع التموين؛

- subordonner la conclusion des contrats à l'acceptation par l'autre partie des prestations supplémentaires qui sont sans rapport avec l'objet principal du contrat ;
- pratiquer des ententes pour les soumissions au marché d'appel d'offre public.

Article 13: Est prohibée, dans les mêmes conditions, toute pratique ou manœuvre abusive qui émane d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché national ou une partie substantielle de celui-ci, une position dominante caractérisée soit par une situation de monopole, soit par une concentration excessive de la puissance économique.

Ces abus peuvent notamment consister en :

- refus de vente sans motif légitime, ainsi que la rétention des stocks de produits détenus dans les locaux commerciaux ou dans un autre lieu déclaré ou non déclaré ;
- vente concomitante ou discriminatoire ;
- vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale ;
- obligation de revente à un prix minimum ;
- rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ;
- tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence.

- جعل عقد الاتفاق يخضع إلى إرضاء الطرف بقرض إضافي الذي لا صلة له بالعقد الرئيسي؛

- ممارسة تفاهم لاستلام سوق عرض الطلب العام.

المادة 13: ممنوع كل، في نفس الظروف، أي ممارسة أو حركة غير صحيحة تأتي من شركة أو مجموعة شركات تشغل على السوق الوطني أو جزء ذو أهمية منه، موضع مسيطر مميز، إما بحالة استثناء وإما بتركيز مفرط للسيادة الاقتصادية.

عند الإفراط التي تلاحظ بالاختصاص من:

- رفض البيع بدون سبب شرعي، وكذلك احتباس مخزون المنتجات المملوكة في المحلات التجارية أو في مكان آخر معلن أو غير معلن عنه؛

- بيع ملازم أو تمييزي؛

- بيع مشروط بكسب كمية حد أدنى؛

- الإجبار بإعادة بيع بسعر أدنى؛

- قطع علاقة تجارية فقط لسبب أن الشريك يرفض الخضوع إلى شروط تجارية غير مبررة؛

- أي فعل آخر ذو الطبيعة نفسها لخفض أو إزالة فوائد التنافس.

Article 14 : Sont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d'assurer un progrès économique ou technique.

Dans ce cas, ces accords et pratiques sont soumis à l'autorisation du Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie après avis du Conseil National de la Concurrence.

Article 15 : Est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées en vertu des articles 12 et 13 ci-dessus.

Chapitre 3 : De la transparence des prix et des pratiques restrictives.

Article 16 : Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'affichage, étiquetage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente et de prestation de service selon les modalités fixées par arrêté du Ministre en charge du Commerce et de l'industrie.

Article 17 : La revente à perte de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est interdite à l'exception des marchandises soldées. Le prix d'achat effectif est présumé le prix porté sur la facture d'achat majorée des taxes sur les chiffres d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette vente et le cas échéant du prix du transport.

Article 18 : Il est interdit de refuser de satisfaire aux demandes des achats ou aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi.

المادة 14: يسمح للاتفاقيات أو الممارسات ذات التأثير لضمان تقدم اقتصادي أو تقني.

وفي هذه الحالة، تخضع هذه الاتفاقيات والممارسات لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والصناعة بعد موافقة المجلس الوطني للتنافس.

المادة 15: لا يستحق شيء من التعهد، الاتفاق أو الاشتراط التعاقدية المرتبط بواحدة من الممارسات الممنوعة بمقتضى المادتين 12 و 13 أعلاه.

الفصل 3: عن شفافية الأسعار والممارسات المقيدة

المادة 16: كل بائع منتج أو قارض خدمات عليه، بطريقة الترقيم، الإعلان، إلصاق بطاقات أو بأي تصرف آخر خاص، يخطر المستهلك بالأسعار، التحديد المحتمل للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة للبيع وقرض الخدمات حسب الكيفية المحددة في قرار الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

المادة 17: إعادة البيع بالخسارة لكل منتج في الحال بسعر منخفض من سعر شرائه الحقيقي ممنوع باستثناء البضائع المخفضة.

وسعر الشراء الحقيقي المزعوم للسعر المكتوب على فاتورة الشراء بزيادة رسوم على الأرقام التجارية، رسوم خاصة متعلقة بهذا البيع ويحتمل أيضاً سعر النقل.

المادة 18: يمنع رفض إرضاء طلبات الشراء أو طلبات قرض الخدمات، عندما لا تحمل هذه الطلبات أية خاصية شاذة وأنها عملت بطيب نية.

Article 19: Il est interdit d'assortir la vente des produits ou biens ou toutes prestations de services de la remise gratuite immédiate ou à terme ou d'une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux échantillons destinés à permettre l'appréciation de la qualité d'un produit ou aux mini objets ou services de faible valeur.

Article 20: Il est interdit de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service.

Article 21: Il est interdit d'imposer à son intermédiaire ou à un revendeur un prix minimum pour la revente d'un produit ou pour la prestation d'un service.

Article 22: Les pratiques para commerciales qui consistent à se livrer à une activité commerciales ou de prestations de services sans supporter les charges correspondantes et qui sont de nature à fausser le libre jeu de la concurrence en occupant le domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics sont interdites.

Des dispositions réglementaires préciseront les conditions, modalités et délais accordés aux commerçants et prestataires de services qui, à la date de promulgation de la présente loi, se livrent à des pratiques para commerciales pour se mettre en règle avec les dispositions édictées par celles-ci.

المادة 19: تمنع فسخ بيع المنتجات أو الممتلكات أو كل قرض خدمات لخفض لا مبرر له مباشرة أو لمدة أو زيادة ثابتة بالمنتجات، الممتلكات أو الخدمات إلا إذا كانت مماثلة لتلك تدخل في البيع أو القرض.

هذا الترتيب لا ينطبق على العينات المخصصة للسماح لتقدير نوعية المنتج أو الأدوات الصغيرة أو الخدمات ذات القيمة الواهنة.

المادة 20: يمنع إخضاع بيع منتج أو قرض خدمة، إما شراء مصاحباً لمنتجات أخرى، وإما شراء كمية مفروضة، أو قرض خدمة أخرى.

المادة 21: يمنع أن يفرض أحد لوسيطه أو لبايعه سعراً أدنى من أجل إعادة بيع منتج أو من أجل قرض خدمة.

المادة 22: الممارسات القريبة بالتجارية التي تتمثل في القيام نشاط تجاري أو قرض خدمات دون التعاضد عن التكاليف المصاحبة والتي تستهدف تعطيل اللعب الحر للتنافس باغتصاب أملاك الدولة العامة، التجمعات المحلية ومؤسساتها الحكومية ممنوعة.

ترتيبات تنظيمية ستحدد الشروط، الكيفية والمدد الممنوحة للتجار قارضي الخدمات الذين، منذ تاريخ إصدار هذا القانون، يقومون بتطبيق ممارسات قريبة من التجارية من أجل الالتزام بالترتيبات المكتوبة.

Article 23 : Aucune association ou coopérative d'entreprises ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des biens ou produits à la vente, les rendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.

Article 24 : Il est interdit d'offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions.

Article 25 : Tout achat ou vente de biens, produits ou prestations de services pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation dès lors que la transaction dépasse d'un montant fixé par voie réglementaire. Sa délivrance est obligatoire dès que la vente ou la prestation est devenue définitive. L'acheteur doit la réclamer.

La facture doit être rédigée en double exemplaire. L'original est remis à l'acheteur et l'autre, le double, est conservé par le vendeur.

La facture doit mentionner les noms des parties ainsi que leur adresse, le lieu et la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire toutes taxes comprises ainsi que tous rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de services, quelle que soit leur date de règlement.

المادة 23: لا جمعية ولا مؤسسات تعاونية تستطيع، بطريقة عادية، عرض ممتلكات أو منتجات للبيع، إرجاعها أو تزويد خدمات إذا كانت هذه النشاطات لم تحددها لوائحها (قوانينها).

المادة 24: يمنع عرض بضائع إلى الجمهور بجعله يأمل في الحصول عليها مجاناً أو مقابل تخفيض بمبلغ أقل من قيمها الحقيقية إخضاعاً للبيع بتوظيف الديون أو تذاكر إلى آخرين أو بجميع انضمام أو تسجيل.

المادة 25: كل شراء أو بيع ملك أو منتجات أو قرض خدمات لنشاط مهني يجب أن تتم بتحرير فاتورة حينما تتجاوز الصفقة قيمة تحدد بطريقة قانونية. إصدارها تكون واجبة عندما يصبح البيع أو قرض الخدمة نهائياً. يجب على المشتري أن يطالب بها. يجب أن تكتب الفاتورة في نسختين. يسلم الأصلية إلى المشتري والأخرى، النسخة (الثانية) يحتفظ بها البائع.

يجب ان تملأ الفاتورة بنسختين . بان تعطى الاصل للمشتري اما النسخة ، الثانية أن تحتفظ من قبل البائع.

يجب ان تحتوى الفاتورة على الاسماء الشركاء لا سيما عناوينهم و مكان وتاريخ البيع أو الاقراض الاقسام ، النوعية، التسمية الدقيقة، السعر الفردي بكل الرسوم المشمولة وأيضاً كل التخفيضات والمردودات المعروفة المبدأ والقيمة المكتوبة بالأرقام عند البيع أو إقراض الخدمات، مهما يكن تاريخ قانونيتها.

Article 23: Aucune association ou coopérative d'entreprises ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des biens ou produits à la vente, les rendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.

Article 24 : Il est interdit d'offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou d'inscriptions.

Article 25: Tout achat ou vente de biens, produits ou prestations de services pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation dès lors que la transaction dépasse d'un montant fixé par voie réglementaire. Sa délivrance est obligatoire dès que la vente ou la prestation est devenue définitive. L'acheteur doit la réclamer.

La facture doit être rédigée en double exemplaire. L'original est remis à l'acheteur et l'autre, le double, est conservé par le vendeur.

La facture doit mentionner les noms des parties ainsi que leur adresse, le lieu et la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire toutes taxes comprises ainsi que tous rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de services, quelle que soit leur date de règlement.

المادة 23: لا جمعية ولا مؤسسات تعاونية تستطيع، بطريقة عادية، عرض ممتلكات أو منتجات للبيع، إرجاعها أو تزويد خدمات إذا كانت هذه النشاطات لم تحددها لوائحها (قوانينها).

المادة 24: يمنع عرض بضائع إلى الجمهور بجعله يأمل في الحصول عليها مجاناً أو مقابل تخفيض بمبلغ أقل من قيمها الحقيقية إخضاعاً للبيع بتوظيف الديون أو تذاكر إلى آخرين أو بجميع انضمام أو تسجيل.

المادة 25: كل شراء أو بيع ملك أو منتجات أو قرض خدمات لنشاط مهني يجب أن تتم بتحرير فاتورة حينما تتجاوز الصفقة قيمة تحدد بطريقة قانونية. إصدارها تكون واجبة عندما يصبح البيع أو قرض الخدمة نهائياً. يجب على المشتري أن يطالب بها. يجب أن تكتب الفاتورة في نسختين. يسلم الأصلية إلى المشتري والأخرى، النسخة (الثانية) يحتفظ بها البائع.

يجب ان تملأ الفاتورة بنسختين . بان تعطى الاصل للمشتري اما النسخة ، الثانية أن تحتفظ من قبل البائع.

يجب ان تحتوى الفاتورة على الاسماء الشركاء لا سيما عناوينهم و مكان وتاريخ البيع أو الاقراض الاقسام ، النوعية، التسمية الدقيقة، السعر الفردي بكل الرسوم المشمولة وأيضاً كل التخفيضات والمردودات المعروفة المبدأ والقيمة المكتوبة بالأرقام عند البيع أو إقراض الخدمات، مهما يكن تاريخ قانونيتها.

Les originaux et les copies des factures doivent être conservés par les deux parties pendant un délai d'au moins cinq (5) ans à compter de la date de leur émission.

Article 26 : Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande de son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contre partie de services spécifiques, doivent être écrites.

Article 27 : Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service de :

- Refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes d'achats de biens produits ou aux demandes de prestation de services, pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanant de demandeur de bonne foi et lorsque la vente de biens, produits ou la prestation de services n'est pas interdite par une loi ou par un règlement de l'autorité publique ;

كما يجب حفظ الفواتير الأصلية ونسخها من قبل الطرفين خلال مدة أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ إصدارها.

المادة 26: كل منتج مجمل أو مستورد عليه أن يعلم كل بائع الذي طلب فيها معدل الأسعار وشروط البيع. تتضمن هذه الشروط شروط المحاسبة، ويحمل أيضاً، التخفيضات والمردودات.

يتم هذا الإعلام بأي وسيلة وفق استخدامات المهنة.

الشروط التي بها يتقاضى الموزع أجره من قبل ممونه مقابل خدمات خاصة يجب أن تكون مكتوبة.

المادة 27: ممنوع لكل تاجر، صناعي أو حرفي وكذلك لكل قارض خدمة من أن:

- يرفض أن يقضي، حينما يكون قادراً وفي الظروف المواتية مع الاستخدامات التجارية، طلبات شراء الأملاك، المنتجات أو طلبات لإقراض الخدمات، لنشاط مهني، عندما تكون هذه الطلبات خالية من أي ميزة شاذة ومن قبل طالبي طيبي النية وعندما لا يكون بيع الأملاك، المنتجات أو إقراض الخدمات ممنوعة بقانون أو بلائحة السلطة العامة؛

- Pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions ou modalités de vente ou achat discriminatoire et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un des avantages ou un avantage dans la concurrence ;
- Subordonner la vente d'un bien, produit ou la prestation d'un service, à l'achat concomitant d'autres biens ou produits, à l'achat d'une quantité imposée ou la prestation d'un autre service.

TITRE V : DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE

Article 28 : La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme qui emporte le transfert de propriétés ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet ou pour effet de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.

Article 29 : Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante doit être soumis à l'avis du Conseil National de Concurrence.

Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence au sens des articles 28 et 29, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, doit être notifiée au Conseil National de la Concurrence par l'entreprise qui en est à l'origine. La notification peut être assortie d'engagement.





- يمارس تجاه شريك اقتصادي أو اكتساب أسعار، مدد دفع، شروط وكيفية بيع أو شراء تمييزي وغير مبرر بتعويضات حقيقية بإنشاء لهذا الشريك، إحدى الفوائد أو فائدة في المنافسة؛

- إخفاض بيع ملك، منتج أو إقراض خدمة إلى شراء مصاحب لممتلكات أخرى أو منتجات، لشراء كمية مفروضة أو إقراض خدمة أخرى.

الباب V: عن التركيز الاقتصادي

المادة 28: التركيز الناجم من أي عمل، مهما يكن شكله الذي يؤدي إلى تحويل الخصائص أو التمتع بكل أو جزء من الممتلكات، حقوق وواجبات مؤسسة تجارية الهادف والمؤثر في السماح لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات أن تمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نفوذاً قاطعة على مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات.

المادة 29: كل مشروع تركيز أو تركيز بعينة من شأنه الإضرار بالتنافس، خاصة بإنشاء أو تقوية موقف مسيطر يجب أن يخضع لموافقة المجلس الوطني للتنافس.

كل مشروع تركيز أو تركيز من شأنه الإضرار بالتنافس بمقتضى المادتين 28 و 29، خاصة بإنشاء أو تقوية موقف مسيطر، يجب أن يخضع له المجلس الوطني للتنافس من قبل المؤسسة المسببة. يجب أن يلائم الإخطار التعهد.

Le Conseil National de la Concurrence dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis et le transmet au Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la transmission de l'avis du Conseil National de la Concurrence vaut acceptation tacite du projet de concentration, ainsi que des engagements qui y sont éventuellement joints. Il en va de même en cas d'absence de réponse à l'issue d'un délai de quatre (4) mois après la notification.

Article 30: Toute entreprise concernée par une opération de concentration telle que définie à l'article 28 ci-dessus doit notifier cette opération au Conseil National de la Concurrence pour examen de dossier et avis au Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie.

Article 31: Les dispositions relatives à l'article 28 ci-dessus ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées ont réalisé ensemble plus de trente pour cent (30%) des ventes, achats ou autres transactions sur le marché national des biens, produits ou services concernés ou sur une partie substantielle de ce marché.

Article 32: Le Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie et le Ministre dont relève le secteur intéressé peut, à la suite de l'avis de la concurrence, prendre par arrêté motivé toute mesure à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.

ان للمجلس الوطني للتنافس مدة شهرين لإبداء رأيه وإرساله إلى الوزير المكلف بالتجارة والصناعة. السكوت خلال الشهرين بدءاً من تاريخ الإرسال لرأي المجلس الوطني للتنافس يعادل رضا ضمناً لمشروع التركيز أو التركيز، كذلك التعهدات التي ربما ترفق إلى ذلك. ويصير هكذا في حالة غياب الإجابة مخرجة من مدة أربع (4) شهور بعد الإخطار.

المادة 30: يجب على كل مؤسسة تجارية معنية بعملية تركيز مثلما مبينة في المادة 28 أعلاه أن تخطر المجلس الوطني للتنافس بهذه العملية لفحص الملف وموافقة الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

المادة 31: الترتيبات المتعلقة بالمادة 28 أعلاه لا تنطبق إلا إذا حققت هذه المؤسسات المعنية جمعاء أكثر من ثلاثين بالمائة (30%) من المبيعات، الشراء أو معاملات أخرى للممتلكات، المنتجات وخدمات معنية في السوق الوطني أو في جزء مهم من هذا السوق.

المادة 32: الوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير الذي على رأس القطاع المعني يمكنهم بعد موافقة التنافس أن يتخذان بقرار تدبيراً معززاً لتأمين أو إعادتها إلى حالتها منافسة كافية.

Article 33 : Toute concentration remontant à moins de trois (3) mois peut être notifiée au Conseil National de la Concurrence par toute entreprise concernée. Dans ce cas, la procédure appliquée est celle définie aux aliéna 2 et 3 de l'article 29. Dans l'attente de la réponse du Ministre et sous réserve de sa décision, l'entreprise visée continue ses activités.

Article 34 : Outre le cas où il est saisi en application des articles 29, 30 et 33 ci-dessus, le Conseil National de la Concurrence peut, de sa propre initiative et à l'issue d'enquêtes diligentées en application du titre VII de la présente loi établissant l'exploitation abusive d'une position dominante, demander au Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie d'enjoindre conjointement avec le Ministre dont relève le secteur - par arrêté motivé - à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, compléter ou résilier dans un délai déterminé tous accords ou tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique.

Chapitre VI: Du Conseil National de la Concurrence

Article 35 : Il est créé un Conseil National de la Concurrence chargé de la promotion et de la protection de la concurrence dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Le siège du Conseil National de la Concurrence est fixé à N'Djaména.

Article 36 : Le Conseil National de la Concurrence est un organe rattaché au Ministère en charge du Commerce ayant pour missions :

المادة 33: كل تركيز يرجع إلى ثلاثة (3) شهور على الأقل يمكن أن يخطر به المجلس الوطني للتنافس من مؤسسة تجارية معنية. في هذه الحالة، هذه الإجراءات المطبقة هي تلك المحددة في الفقرتين 2 و3 للمادة 29. انتظاراً لرد الوزير مع حيلة قراره، المؤسسة المشار إليه تتابع نشاطاتها.

المادة 34: إضافة إلى حالة إخطار المجلس الوطني للتنافس في تطبيق المواد 29، 30 و33 أعلاه، فإنه يمكن بمادرتة الخاصة واستناداً على التحقيقات في تطبيق الباب VII من هذا القانون المحدد للاستغلال المبالغ لموقع سيطرة، أن يطلب إلى الوزير المكلف بالتجارة والصناعة إعطاء سوية مع الوزير المسئول من القطاع - بقرار مشجع - إلى المؤسسة التجارية أو مجموعة المؤسسات التجارية للتعديل، الإكمال أو الإلغاء في مدة محددة جميع الاتفاقيات أو القرارات التي من خلالها تم تحقيق تركيز السيادة الاقتصادية.

الفصل VI: عن المجلس الوطني للتنافس

المادة 35: تم إنشاء مجلس وطني للتنافس مكلف بترقية وحماية التنافس الذي سيحدد تركيبه وكيفية سير علمه مرسوم يتخذ في مجلس للوزراء.

تكون مقر المجلس الوطني للتنافس بأنجمينا.

المادة 36: المجلس الوطني للتنافس جهاز يتبع للوزارة المكلفة بالتجارة من مهامه ما يلي:

- d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Tchad, notamment, sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;
- de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi ;
- d'apporter l'expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence.

TITRE VII: DES POUVOIRS D'ENQUÊTES ET DE CONSTATATIONS DES INFRACTIONS

Article 37 : Les agents habilités à procéder aux enquêtes d'ordre économique et pour constater les infractions visées à la présente loi sont :

- Les agents du contrôle économique relevant du Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie assermentés et commissionnés ;
- Les officiers de police judiciaire.

Article 38 : Les rapporteurs du Conseil National de la Concurrence sont investis du même pouvoir d'enquêtes pour les affaires dont le conseil est saisi.

Article 39 : Les agents habilités à procéder aux enquêtes citées aux articles 37 et 38 ci-dessus sont autorisés dans l'accomplissement de leur mission à :

• أن يفحص ويدلي برأي حول جميع التساؤلات المتعلقة بسياسة التنافس في تشاد خاصة، حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية القادرة على بسط نفوذ التنافس على السوق الداخلي؛

• أن يبحث، يراقب ويحتفل أن يلاحق ويعاقب الممارسات ضد التنافسية المحددة في هذا القانون؛

• الإتيان بالخبرة والمساعدة الضرورية في اتخاذ القرارات القضائية فيما يخص التنافس.

الباب VI: عن سلطات التحقيقات وملاحظات المخالفات

المادة 37: العمال المؤهلين في القيام بعملية التحقيق الاقتصادي وملاحظة المخالفات المشار إليها في هذا القانون هم:

- عمال المراقبة الاقتصادية التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة المحلفين والمكلفين؛
- ضباط الشرطة القضائية.

المادة 38: مقرر المجلس الوطني للتنافس لديهم نفس سلطة التحقيقات للقضايا المرفوعة إلى المجلس.

المادة 39: العمال المؤهلون للقيام بالتحقيقات المذكورة في المادتين 37 و 38 أعلاه مأذون لهم تنفيذاً لمهامهم بما يلي:

- Pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail dans les locaux professionnels. Ils peuvent accomplir leurs missions au cours du transport des marchandises ;
- Faire toutes les constatations utiles et se faire produire sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatation et enlever copie certifiée conforme à l'original ;
- Saisir contre récépissé des documents visés au paragraphe précédent ou copie de ces documents certifiée conforme à l'original, ceux qui sont nécessaires pour l'établissement de la preuve de l'infraction ou pour la recherche de coauteurs ou des complices du contrevenant ;
- Prélever des échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires ;
- Procéder dans les conditions réglementaires aux visites ainsi qu'à la saisie de documents dans les habitations privées, avec l'autorisation écrite préalable du Procureur de la République. Les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre six (6) heures et vingt (20) heures conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article 40 : Il est interdit de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles destinés à vérifier la loyauté de transactions économiques ou de s'opposer de quelque façon que se soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés aux articles 37 et 38 ci-dessus sont chargés en application de la présente loi.

• الدخول أثناء ساعات الفتح المعتادة أو العمل في الأماكن المهنية. يمكنهم تنفيذ مهامهم أثناء نقل البضائع؛

• القيام بكل الملاحظات المفيدة وعمل إخراج في أول وهلة من غير تحرك، المستندات، الأوراق أو الكتب الضرورية لبحوثهم وملاحظاتهم وأخذ نسخة موثقة طبق الأصل؛

• الاستحواذ مقابل إيصال للمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة أو نسخ لهذه المستندات الموثقة طبق الأصل، وكل ما ضروري لإثبات الحجة للمخالفة أو للبحث عن شركاء الفاعل أو الضالعين في المخالفة؛

• أخذ عينات تبعاً لكيفية الشروط القانونية؛

• القيام بزيارات حسب الشروط القانونية وكذلك حجز المستندات في المساكن الخاصة، بصريح مكتوب من قبل من مدعي الجمهورية. يجب أن تتم زيارات المساكن الخاصة ما بين الساعة السادسة (6) صباحاً والساعة الثامنة (20) مساءً حسب ترتيبات قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 40: وتمنوع التملص أو محاولة التملص من المراقبات التي تهدف إلى فحص أمانة التعاملات الاقتصادية أو الاعتراض بأي أسلوب كان على تنفيذ الأعمال التي يتكلف بها العمال المشار إليهما في المادتين 38 و 39 تطبيقاً لهذا القانون.

Article 41 : Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes, appelés à connaître des dossiers d'infractions sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 237 du code pénal.

Article 42 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement des procès verbaux et le cas échéant de rapports.

Les procès verbaux sont rédigés séance tenante. Ils annoncent la nature, la date et le lieu de constatations ou des contrôles effectués.

Sauf dans le cas où le contrevenant n'ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu ; les procès verbaux indiquent que le délinquant a été informé de la date et lieu de rédaction et sommation lui a été faite d'avoir à y assister.

Article 43 : Les procès verbaux sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations.

En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès verbal.

Article 44 : Les procès verbaux établissant le cadre des enquêtes visés à l'article 38 ci-dessus relatent les constatations effectuées. Il est établi sur le champ l'inventaire des pièces et documents saisis et annexés au procès verbal.

Article 45 : Les auditions auxquelles procèdent le cas échéant les enquêteurs visés à l'article 38 ci-dessus donnent lieu à un procès verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par les enquêteurs. Les personnes à entendre peuvent être assistées d'un conseil.

المادة 41: الموظفون، العمال وكل الأشخاص، العالمون بملفات المخالفات عليهم كتمان السر المهني ويطبق عليهم ترتيبات المادة 237 من القانون الجنائي.

المادة 42: تؤدي التحقيقات إلى إعداد المحاضر أو ربما تقارير.

تكتب المحاضر فوراً. تبين طبيعة، تاريخ ومكان الملاحظات أو المراقبة المنفذة.

ما عدا في حالة عدم إمكانية تحديد المخالف، فإن المحاضر تكتب ضد مجهول؛ تبين أن الجاني قد أخبر بتاريخ ومكان الكتابة وبالإجمال يكون قد حضرها.

المادة 43: يوقع على المحضر المحقق والشخص المعني بالتقصي.

في حالة الرفض يذكره في كتابته للمحضر.

المادة 44: تذكر المحاضر المعدة لإطار التحقيقات المحددة في المادة 38 أعلاه الملاحظات التي تمت، يتم فوراً تحديد بيان موجودات القطع والمستندات المحتجزة وترفق مع المحضر.

المادة 45: الاستماع الذي ربما يقوم به المحققون المشار إليهم في المادة 38 أعلاه يعتبر محضراً يوقع عليه الأشخاص المستمع إليهم. في حالة عدم التوقيع يذكره المحققون فيه. يمكن للأشخاص المزمع استماعهم الاستعانة بالاستشارة.

Article 46 : Les procès verbaux sont dispensés des formalités et du droit des timbres et d'enregistrement. Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

Article 47 : Les procès verbaux sont transmis sans délai à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées.

TITRE VIII : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Chapitre 1: Des infractions en matière de fixation des prix des biens, des produits et des services non soumis au régime de la liberté des prix et leurs sanctions.

Section 1: Des sanctions administratives

Article 48 : En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques de prix illicites telles que définies aux articles 7, 8, 9 et 10 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le Ministre chargé du Commerce et de l'Industrie peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois des établissements, objet de l'infraction.

Le Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie peut en outre décider de l'affichage et de l'insertion dans les journaux qu'il désigne ou la publication par tout autre moyen de la décision prononçant la sanction prévue à l'alinéa précédent.

Article 49 : La décision de fermeture visée à l'article 48 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité du domicile ou de la résidence du contrevenant ou du siège social de l'entreprise ayant fait l'objet de la décision de fermeture. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du contrevenant.

المادة 46: المحاضر معفية من الإجراءات التتشكيلية والحقوق والطابع والتسجيل. يصدقون حتى تسجيل أخطاء في ملاحظات المعدات المذكورة.

المادة 47: تحول المحاضر دون تأخير إلى السلطة المختصة. نسخة منها تترك إلى الأطراف المعنية.

الباب VIII: عن المخالفات والعقوبات

الفصل 1: عن المخالفات بخصوص تحديد أسعار الممتلكات، المنتجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار وعقوباتها

القسم 1: عن العقوبات الإدارية

المادة 48: في حالة الزيادة المحرمة للأسعار أو ممارسات الأسعار المحرمة كما مبينة في المواد 7، 8، 9 و10 من هذا القانون دون حساب على العقوبات المنطوقة من المحاكم، تستطيع الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة أن تأمر بإغلاق المؤسسات ومواد المخالفة لمدة أقصاها شهر واحد.

الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة تستطيع من ناحية أخرى أن تقرر إعلان وإدراج العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة في صحف تختارها هي أو النشر بكل وسيلة قرار.

المادة 49: قرار الإغلاق المشار إليه في المادة 48 أعلاه يعلن بحروف ظاهرة على أبواب المصنع الرئيسية، المكاتب والورش، على واجهات المخازن وربما في مقر البلدية حيث يوجد منزل أو مسكن المخالف أو المقر الاجتماعي للمؤسسة التجارية التي يستهدفها قرار الإغلاق. تكاليف الإعلان والإدراج تكون على حساب المخالف.

Article 50: Le Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie peut dans tout les cas conclure une transaction sur les infractions prévues par la présente loi.

La transaction doit intervenir par écrit. Elle doit être signée par le contrevenant et doit comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans un délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction. Les actes de transactions sont exonérés des droits d'enregistrement et de timbre. La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie.

Article 51: Le versement de l'amende fixée par l'acte de transaction visée à l'article 52 ci-dessus éteint l'action publique et celle de l'administration.

La transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit.

Article 52: Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme étant des créances de l'Etat.

Section 2 : Des sanctions pénales

Article 53: Sans préjudices des autres sanctions prévues par la section 1 du présent chapitre, les majorations illicites des prix ainsi que les pratiques des prix illicites telles que prévues respectivement aux articles 7, 8, 9 et 10 de la présente loi, sont punis d'un emprisonnement de quatorze (14) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 F CFA à 100.000 F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

المادة 50: الوزير المكلف بالتجارة والصناعة يمكنه في جميع الحالات أن يعقد صفقة حول المخالفات المحددة في هذا القانون.

يجب أن تجرى عملية الصفقة كتابة. كما يجب أن توقع من قبل المخالف وتحمل في طياتها اعترافه الواضح وتعهده بتسديد المبلغ المسطر في الصفقة في مدة محددة. أعمال الصفقات معفية من حقوق التسجيل والطابع. تتم الصفقة على أساس جدولة محددة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

المادة 51: تسديد الغرامة المحددة بقرار الصفقة المشار إليها في المادة 52 أعلاه تخدم القرار العام وقرار الإدارة.

الصفقة تربط بلا رجعة الطرفين وغير قابل لأي استنجاد لأي سبب كان.

المادة 54: استرجاع مبالغ الترخيم أو التعاملات تتم كأنها ثقة الدولة.

القسم 2: عن العقوبات الجنائية

المادة 53: دون المساس بالعقوبات الأخرى المحددة في القسم الأول من هذا الفصل، الزيادة المحرمة للأسعار وكذلك ممارسات الأسعار المحرمة كما هي محددة في المواد 7، 8، 9 و 10 من هذا القانون، عقوبتها سجن من أربعة عشر (14) يوماً إلى ثلاثة (3) شهور وغرامة مالية من 10000 إلى 100000 فرنك إفريقي أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

Article 54 : Est également punis d'un emprisonnement de quatorze (14) jours à trois (3) mois et d'une amende de 10.000 F CFA à **1.000.000 F CFA** la soustraction au contrôle ou l'opposition à l'exercice des leurs fonctions, des agents chargés de la constatation des infractions prévues à l'article 37 de la présente loi.

Article 55 : Indépendamment des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 10.000 F CFA à **1.000.000 F CFA**, quiconque a fait ou tente de faire usage de manœuvre frauduleuse à l'effet de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques de prix illicites.

Sont considérées comme manœuvres frauduleuses au sens du présent article :

- La falsification des écritures comptables ;
- La dissimulation des pièces comptables ou la tenue de la comptabilité occulte ;
- L'établissement des fausses factures ;
- La remise ou la perception de soultes occultes.

Article 56 : Les peines prévues à l'article 55 s'appliquent également à toute personne physique qui frauduleusement ou en connaissance de cause aura pris une part personnelle dans la conception, l'organisation, la mise en œuvre ou le contrôle des pratiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10.

Article 57 : Peuvent être saisis, les produits, denrées ou marchandises de toute nature qui ont fait l'objet des infractions aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus.

المادة 54 : يتم المعاقبة بسجن من أربعة عشر (14) يوماً إلى ثلاثة (3) شهور وغرامة مالية من 10000 إلى 100000 فرنك إفريقي الاختلاس في المراقبة أو الاعتراض على القيام بعملهم، العمال الموكلون بملاحظة المخالفات المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون.

المادة 55 : بصرف النظر عن العقوبات المحددة بواسطة التشريع المعمول به، يغرم بغرامة من 10000 إلى 1000000 فرنك إفريقي، كل من قام أو يحاول القيام باستخدام أعمال تزويرية بغرض تحقيق كسب محرم، على حساب زيادات محرمة أو ممارسات أسعار محرمة.

تعتبر كل عمل تزويري بمقتضى هذه المادة:

- تزوير الكتابات الحسابية؛
- كتمان أوراق المحاسبات أو الحساب المخفي؛
- إعداد فواتير مزورة؛
- تسليم أو تحصيل أنصبة مخفية.

المادة 56 : العقوبات المشار إليها في المادة 55 تنطبق أيضاً على كل شخص طبيعي بطريقة احتيالية أو بسبب معروف يضطلع شخصياً في فكرة، تنظيم، تنفيذ أو مراقبة الممارسات المحددة في المواد 7، 8، 9 و 10.

المادة 57 : يمكن احتجازه، المنتجات، المواد الغذائية أو بضائع من أي طبيعة كانت، كانت مصدر مخالفة لترتيبات المواد 8، 9 و 10 من هذا القانون. يكون الاحتجاز واجباً عندما ترتكب المخالفات نفسها في الظروف المشار إليها في المادة 55 أعلاه.

La saisie des produits, denrées peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.

Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur au produit de la vente ou au prix offert, lorsque l'infraction résulte d'une vente ou d'une offre de vente.

Le contrevenant et le cas échéant, le complice sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.

Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant à charge, pour ce dernier, s'il ne les présente pas en nature d'en verser la valeur estimative fixée au procès verbal.

L'octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.

Lorsque les produits saisis n'ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l'endroit désigné par les agents du contrôle économique.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l'exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, sans formalités judiciaires préalables.

Le produit de la vente sera consigné dans les caisses du Trésor Public jusqu'à ce qu'il soit statué par le Tribunal de commerce. En cas de saisie réelle, les agents du contrôle économique sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis.

احتجاز المنتجات والمواد الغذائية قد تكون حقيقية أو خيالية تبعاً للأشياء التي تخصها، يمكن أو لا يمكن اكتشافها.

الاحتجاز الخيالي، يتم بتقدير قيمته لا تقل عن منتج البيع أو السعر المعروف، عندما تنجم المخالفة من بيع أو من عرض بيع.

يكون المخالف وربما الضالع معه مسئولين بالتضامن عن السداد الكلي لجميع القيم المحددة.

يكون الاحتجاز حقيقياً عندما يمكن ترك المنتجات المحتجزة تحت سيطرة المخالف المكلف، لهذا الأخير، إذا لم يقدمها بالطبيعة يسدد قيمتها المقدرة والمحددة في المحضر.

منح هذه الإمكانية قد تخضع للوزام جميع الضمانات التي تبدو كافية.

عندما لا تترك المنتجات المحتجزة عند المخالف، فإن الاحتجاز الحقيقي يكون موضع إنشاء حراسة في مكان يقرره عمال المراقبة الاقتصادية.

في حالة ما إذا كان الاحتجاز يتم على مواد قابلة للفساد أو إذا فرضتها ضرورة التموين، قد يؤذن ببيع المنتجات المحتجزة فوراً من قبل وزارة التجارة والصناعة، دون إجراءات قضائية مسبقة.

نتائج البيع تودع في صناديق الخزينة العامة حتى يتم الحكم عليها من قبل المحكمة التجارية. في حالة الاحتجاز الحقيقي، على عمال المراقبة أن يستخرجوا للمخالف، إيصالاً يبرر كمية وطبيعة المنتجات المحتجزة.

Article 58: Le tribunal prononce la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l'objet des mesures prévues à l'alinéa 1 de l'article 57 ci-dessus. Il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévus à l'article 59 de la présente loi.

Article 59: En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits saisis ont été laissés à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne le présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de l'article 59 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.

Faute d'être réclamés par leur propriétaire dans les délais de quatre (4) mois à compter du jour où le jugement est définitif, les produits non confisqués et qui n'ont pas fait l'objet d'un gardiennage sur place sont réputés propriétés de l'Etat.

Les produits confisqués ou acquis à l'Etat sont remis à l'administration du domaine de l'Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Article 60: Le Tribunal de commerce peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée en caractère très apparent dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout au frais du condamné.

المادة 58: تنطق المحكمة بالمصادرة لصالح الدولة الكل أو جزء من الممتلكات، المنتجات والبضائع ضمن التدابير المحددة في الفقرة 1 من المادة 57 أعلاه، تنطق المصادرة وجوباً عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت في الحالات المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون.

المادة 59: في حالة الاحتجاز الخيالي، تتم المصادرة على كل أو جزء من القيمة المقدرة. والأمر يكون نفسه في حالة الاحتجاز الحقيقي. عندما تترك المنتجات المحتجزة عند المخالف وأن هذا لا يقدمها بطبيعتها، أو إذا بيعت هذه المنتجات تطبيقاً للمادة 59 من هذا القانون، فإن المصادرة تكون على كل أو جزء من سعر البيع.

في حالة عدم المطالبة من قبل مالكيها في مدة أربعة (4) شهور ابتداء من يوم الحكم النهائي، فإن المنتجات غير المصادرة والتي لم تكن موضع حراسة محلياً تشتهر ملك الدولة.

المنتجات المصادرة أو مكسب الدولة تعطى لإدارة أملاك الدولة التي تشرع في تصرفها حسب الشروط المبينة عبر التشريع المعمول به.

المادة 60: قد تأمر محكمة التجارة بأن قرارها سوف ينشر بالكامل أو أجزاء في الصف التي تختارها هي وتبرز بحروف واضحة في الأماكن التي تحددها هي، خاصة في الأبواب الرئيسية للمصانع والورش للمدان، أمام واجهات مخازنه، والكل بالتكاليف المدان.

Article 61: La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant à son instigation ou sur son ordre est punie d'un emprisonnement de sept (7) jours à quinze (15) jours et il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage au frais du contrevenant.

Article 62: Le Tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l'exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d'un jugement de fermeture ou interdiction d'exercer la profession est punie d'un emprisonnement de quatorze (14) jours à trois (3) mois.

Chapitre 2 : Des infractions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et de leurs sanctions

Article 63: Les opérateurs économiques ayant méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 12 de la présente loi sont sanctionnés sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux par une amende pécuniaire infligée par le Conseil National de la Concurrence. Le non respect de ces décisions ou engagements est puni d'une amende qui ne peut excéder 5% du chiffre d'affaires hors taxe par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.

المادة 61: الإزالة، الإخفاء أو التمزيق الكلي أو الجزئي للإعلانات المعروضة طبقاً للترتيبات المادتين 50 و 51 من هذا القانون، فعله المخالف عمداً بناء على تحريضه أو على أمره يعاقب بحبس سجن من سبعة (7) أيام إلى خمسة عشر (15) يوماً وسوف يعمد من جديد إلى التنفيذ الكامل للترتيبات المتعلقة بالإعلان على حساب المخالف.

المادة 62: تستطيع المحكمة أن تنطق بالإغلاق المؤقت للمخازن، الورش والمصانع المملوكة للمخالف أو منع هذا الأخير بصفة مؤقتة من مزاوله مهنته. كل مخالفة لترتيبات حكم الإغلاق أو منع مزاوله المهنة يعاقب بسجن من أربعة عشرة (14) إلى ثلاثة (3) شهور.

الفصل 2: عن المخالفات المتعلقة بالمنافسة المضادة وعقوباتها

المادة 63: ان رجال الاقتصاد الذين لا يقدر حق إحدى الترتيبات المعبرة في المادة 12 من القانون الحالي يعاقبون بدون إخلال بالعقوبات المفوضة من المحاكم بتغريم مالي يمارسه المجلس الوطني للتنافس. عدم احترام هذه القرارات أو التعهدات يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من رأسماله خارج الضرائب للتاجر المعني خلال آخر الأعمال.

Article 64: Le Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du Conseil National de la Concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives notamment aux injonctions qui leur sont adressées par la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes.

Article 65: Sous réserve des dispositions de l'article 14 de la présente loi, est punie d'un emprisonnement de quatorze (14) jours à une (1) année et d'une amende de **100.000 FCFA à 10.000.000 FCFA** ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l'article 12 de la présente loi.

Le tribunal peut en outre ordonner que sa décision soit publiée intégralement, ou par extraits dans les journaux qu'il désigne aux frais du condamné, il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 16 de la présente loi, l'affichage et/ou la publication par tout autre moyen, de sa décision.

Chapitre 3 : Des infractions relatives à la transparence des prix et aux pratiques restrictives et de leurs sanctions

Article 66: La revente à perte, les conditions de vente ou de prestation avec prime, l'imposition des prix ainsi que le défaut, l'irrégularité ou la non conservation des factures, tels que prévus respectivement aux articles 17, 19, 21 et 25 de la présente loi, sont punis d'une amende de **100.000 FCFA à 1.000.000 FCFA**.

المادة 64: الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة مؤهلة بأخذ كل التدابير الممكنة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني للتنافس التي قضى بها ضد المخالف والمرتبطة خصوصاً بالأوامر الموجهة لإنهاء الممارسات المضادة للتنافس، للإغلاق المؤقت للمؤسسات المجرمة لدفع الغرامات.

المادة 65: دون المساس بترتيبات المادة 14 من هذا القانون، يعاقب بسجن من أربعة عشر (14) يوماً إلى سنة واحدة وغرامة مالية من **100000 إلى 100000000** فرنك إفريقي أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي الذي، بوسائل إختلاسية، قد تجاوز بقدر حاسم عن انتهاك الترتيبات المكتوبة في المادة 12 من هذا القانون.

إضافة إلى ذلك قد تأمر المحكمة بأن قرارها سوف ينشر كاملاً أو جزئياً في الصحف التي تحددها هي على حساب المدان، كما يمكنها كذلك أن تأمر حسب الشروط المنوطة في المادة 16 من هذا القانون، بالإعلان و/أو النشر بأي وسيلة، من قرارها.

الفصل 3: عن المخالفات المتعلقة بشفافية الأسعار وعن الممارسات المقيدة وعقوباتها

المادة 66: إعادة البيع بالخسارة، ظروف البيع أو الإقراض بالعلو، فرض الأسعار وكذلك عدم الالتزام، عدم الانتظام أو عدم الاحتفاظ بالفواتير كما هو محدد على الترتيب في المواد 17، 19، 21 و 25 من هذا القانون، يعاقب على ذلك بغرامة مالية من **100.000 إلى 1.000.000** فرنك إفريقي.

Le défaut de publicité des prix, le refus de vente ou de prestation d'un service, la subordination de vente d'un produit ou la prestation d'un service soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à l'achat d'une quantité imposée, soit à la prestation d'un autre service, le para commercialisme, la vente des produits d'une association ou d'une coopérative d'entreprise non-conforme à leur statut, la vente à la boule de neige ainsi qu'au refus de communication de barème de prix à tout revendeur tels que prévus respectivement aux articles 16, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 sont punis d'une amende de **5.000 FCFA à 500.000 FCFA**.

Article 67: Le refus de vente, les pratiques discriminatoires et la subordination de vente ou de prestation de services pour une activité professionnelle tels que prévus à l'article 27 de la présente loi, expose le contrevenant à réparer les dommages-intérêts ou à cesser la pratique économique illicite, lorsque l'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt par le parquet, par le Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie ou par le Président du Conseil National de la Concurrence.

Chapitre 4 : Des infractions relatives à la concentration économique et leurs sanctions

Article 68: Les infractions aux dispositions des articles 28, 29 et 33 aux décisions prises en vertu de leurs dispositions ou aux engagements pris sont punies d'une amende dont le montant ne peut dépasser 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur le marché national par les opérateurs concernés au cours de l'exercice comptable écoulé.

عدم إعلان الأسعار، رفض البيع أو إقراض الخدمة سواء بشراء مصاحب لمنتجات أخرى، أو شراء كمية مفروضة، أو لإقراض خدمة أخرى، الاتجار المتوازي، بيع منتجات جمعية أو مؤسسات تعاونية غير ملتزمة قانونياً، البيع بالمنوعات وكذلك رفض إعلان معدل السعر إلى كل بائع، كما مبين على الترتيب في المواد 16، 18، 20، 22، 23، 24 و 26 يعاقب بغرامة من 5000 إلى 500000 فرنك إفريقي.

المادة 67: ان رفض البيع، الممارسات التمييزية وإخضاع البيع أو إقراض الخدمات لنشاط مهني كما مبين في المادة 27 من هذا القانون، يعرض المخالف إلى إصلاح التعويضات أو الانتهاء من الممارسة الاقتصادية المحرمة، عندما ترفع القضية أمام محكمة مدنية أو تجارية مختصة عبر أي شخص يبرر مصلحة من النيابة، عبر الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو عبر رئيس المجلس الوطني للتنافس.

الفصل 4: عن المخالفات المتعلقة بالتركيز الأقتصادي وعقوباتها

المادة 68: المخالفات لترتيبات المواد 28، 29 و 33، للقرارات المتخذة نسبة إلى ترتيباتها أو للتعهدات المبرمة تعاقب بغرامة مالية لا تتعدى قيمتها 5% من الرأسمال دون الضرائب المحقة على السوق الوطني من العمال المعنيين خلال عمل المحاسبة المنصرمة.

TITRE IX: DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 69: Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies de peines délictuelles. En cas de récidive, les peines sont portées au double conformément aux dispositions des articles 55 et suivants du code pénal.

Article 70: Pour l'application de la présente loi, le Ministre en charge du Commerce et de l'Industrie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il doit également produire les procès verbaux et les rapports d'enquête.

TITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES

Article 71: Toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi N° 30 du 28 Décembre 1968 relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques sont abrogées à l'exception des arrêtés fixant les prix de l'eau et de l'électricité, des hydrocarbures et des soixante produits génériques pharmaceutiques.

Article 72: La présente loi sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

N'Djaména, le

الباب IX: عن الترتيبات المتنوعة

المادة 69: ان مخالفات لاحكام هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات الواضحة. في حالة الإصرار، تصير العقوبات ضعفين حسب ترتيبات المادة 55 وما يليها من القانون الجنائي.

المادة 70: لتطبيق هذا القانون، يستطيع الوزير المكلف بالتجارة والصناعة أو من يمثله، أمام القضاء المدني أو الجنائي أن يقدم خلاصات وتطويرها (توضيحها) شفهيًا في جلسة المحكمة. ويعد محضرًا أو تقريرًا للتحقيق.

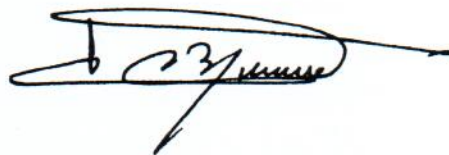
الباب X: عن الترتيبات النهائية

المادة 71: كل الترتيبات المخالفة لهذا القانون وبخاصة تلك التي تحمل الرقم 30 ليوم 28 من ديسمبر 1968 المتعلق بالأسعار، للمعاملات الاقتصادية ولردع المخالفات الاقتصادية قد تم إلغاؤها باستثناء القرارات المحددة لأسعار الماء والكهرباء، الوقود ولستين من منتجات الأدوية الصيدلية.

المادة 72: يسجل هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية تشاد وينفذ كقانون للدولة.

24 Décembre 2014

أنجمينا، بتاريخ



إدريس ديبي إتنو IDRIS DEBY ITNO